

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2296/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายวิชัย หรือมงคล หรือทรงชัย

ยงค์ใจเย็น

หรือวงศ์พรหม หรืออินทร์วงศ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

เมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนต่างก็เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตาม บัญชีท้ายประกาศกระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) ซึ่งกำหนดให้เมทแอมเฟตามีนเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ลำดับที่ 20 ส่วนเฮโรอีนอยู่ในลำดับที่ 14 เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยมีวัตถุแห่งการกระทำความผิดดังกล่าวไว้ในครอบครองในวาระเดียวกัน ดังนั้น แม้วัตถุแห่งการกระทำความผิดจะต่างชนิดกันแต่ก็ต่างเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ด้วยกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๕, ๖๗, ๑๐๒ ป.อ. มาตรา ๙๑ วรรคกลาง และบวกโทษจำคุกของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๖๔๙๑/๒๕๔๑ ของศาลแขวงพระโขนง เข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้

จำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอ
ให้บวกโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ๖๗ ฐานมีเมทแอมเฟตามีน จำคุก ๒ ปี ฐานมีเฮโรอีน
จำคุก ๒ ปี รวมจำคุก ๔ ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์ แก่การพิจารณามี
เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒ ปี บวกโทษจำ
คุกที่รอการลงโทษไว้เข้ากับโทษคดีนี้ เป็นจำคุก ๒ ปี ๑๕ วัน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานมีเมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนไว้ในครอบ
ครอง จำคุก ๑ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๖ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท
โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด ๒ ปี ให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุม
ประพฤติทุก ๑ เดือนต่อ ๑ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๖ เดือนแรก ทุก ๒ เดือนต่อ ๑
ครั้ง จนกว่าจะครบระยะเวลาที่รอการลงโทษ กับให้จำเลย ทำกิจกรรมบริการสังคม
หรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควรมีกำหนด
เวลา ๑๕ ชั่วโมง ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภทโดยเด็ดขาด
ตาม ป.อ. มาตรา ๕๖ หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตาม ป.อ. มาตรา ๒๙, ๓๐
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยมีเมทแอมเฟ
ตามีน จำนวน ๖ เม็ด น้ำหนัก ๐.๕๔๐ กรัม และเฮโรอีนจำนวน ๒ ห่อ น้ำหนัก

๐.๑๔๐ กรัม ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เมื่อเมทแอมเฟตามีนและเฮโรอีนต่างก็เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๑๓๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ซึ่งกำหนดให้เมทแอมเฟตามีนเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ลำดับที่ ๒๐ ส่วนเฮโรอีนอยู่ใน ลำดับที่ ๑๔ การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยมีวัตถุแห่งการกระทำความผิดดังกล่าวไว้ในครอบครองในวาระเดียวกันเช่นนี้ แม้วัตถุแห่งการกระทำความผิดจะต่างชนิดกัน แต่ก็ต่างเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ด้วยกัน การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียว

พืพำกษำยััน

(สุเทพ เจตนาการณ์กุล-ระพีณ บุญฤทธิ์-วิชัย วิสิทธิ์วงศ์)

ศาสตราจารย์ - นางอารยา วิจิตรชลชัย

ศาลอุทธรณ์ - นางอมรรัตน์ ดีศิริวงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ